

1500250-20.2021.8.26.0552

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... R\$ 800,00, foi condenado por crime de tráfico de drogas. Confessou o crime, praticaria o delito para pagar a pensão alimentícia de seus filhos.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500250-20.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-20.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193360/2021 - DEL.POL.LEME, 19096884 - DEL.POL.LEME, 3862/21/807 - DEL.POL.LEME, 2193360 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATANAEL BATISTA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

NATANAEL BATISTA DE SOUZA foi denunciado porque, no dia 17 de julho de 2021, por volta de 16:15 horas, na Rua Barão do Rio Branco, Jardim Capitólio, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, para fins de tráfico, 02 porções de maconha, pesando 525 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e auto de constatação preliminar de fl. 26).

O réu foi notificado (fls. 105) e apresentou defesa prévia (fls. 109/112).

A denúncia foi recebida (fls. 114/115)

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, a elevação da pena base, o reconhecimento da reincidência e confissão espontânea e a imposição de regime fechado para cumprimento da pena. A Defesa requereu o reconhecimento da menoridade e confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a fixação de regime

semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 19/21), laudo de constatação provisória (fls. 26), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), comprovante de depósito judicial (fls. 100) e laudo químico-toxicológico (fls. 101/103).

A testemunha Rafael Vicentin, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, a bordo de motocicleta, transitava por uma avenida, ao passar por um cruzamento, avistou o réu. Ao ver a guarnição, o réu demonstrou nervosismo, ele estava de bicicleta e carregava uma sacola. Realizou a abordagem, na sacola carregada pelo réu foi encontrada a porção de maconha. O réu disse que estava desempregado, iria fracionar a droga para vender, ele pagou R\$ 700,00 e lucraria R\$ 300,00. O réu disse que precisava pagar a pensão alimentícia de sua filha e o réu é conhecido dos meios policiais. Disse que cada cigarro de maconha tem entre 02 e 05 gramas.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Renato Luís Martins Marinho. O réu disse que tem 20 anos, é solteiro, tem 02 filhos (03 e 06 anos), estudou até o 01º ano do ensino médio, trabalhava como servente de pedreiro e auferia rendimentos de R\$ 800,00, foi condenado por crime de tráfico de drogas. Confessou o crime, praticaria o delito para pagar a pensão alimentícia de seus filhos.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

O réu confessou o crime (fls. 04 e nesta data).

No mais, as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada - indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção ao artigo 42 da lei 11.343/2006, verifico que a quantidade de droga apreendida (525 gramas) foge aos padrões desta Comarca, de modo que exaspero a pena em 1/8 assim fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, presente as circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea e agravante da reincidência; compenso a reincidência e confissão espontânea e reconheço a preponderância da menoridade e torno a pena ao mínimo legal - 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas, torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

Observada a reincidência específica, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Fixo cada dia multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu NATANAEL BATISTA DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de em 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Mantenho a prisão preventiva pelos fundamentos já expostos, os quais foram recrudescidos em virtude da sanção exposta - há necessidade de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Determino a incineração da substância apreendida.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA